파산채무자 (주)누리랜드 파산관재인 양경식
14054 안양시 동안구 시민대로 295, 204호(관양동, 평촌월드빌) /Tel 031-388-7155 /Fax 031-388-7159

채권 매각 및 유찰조건부 환가포기 공고

1. 매각대상 자산(채권)

채권	채권 내용
집행권원 채권 377,200,000원	수원지방법원 2025가단520948 부당이득금 사건의 판결 채무자 : 임수용 주문 : 금 377,200,000원 및 판결문 기재 원금 및 소촉법상의 이자 상당을 지급하라(첨부 판결문 참고)

* 채권에 대한 현황설명은 2026. 10. 30. 14:00 안양시 동안구 시민대로 295, 204호(관양동, 평촌월드빌)에서 1회 실시할 예정이고, 2026. 10. 29.까지 현황설명을 요청한 자에 한하여 참석이 가능합니다(연락처 031- 388- 7155).

2. 입찰방법 및 일시·장소

가. 입찰방법 : 일반경쟁입찰에 의한 공개매각, 우편입찰

나. 입찰장소 : 안양시 동안구 시민대로 295, 204호(관양동, 평촌월드빌)

(주)누리랜드 파산관재인 사무실 전화 : 031-388-7155, 팩스 : 031-388-7159

다. 입찰서제출

각 회차별 입찰마감일(공휴일인 경우 익일) 14:00까지(도착기준) 첨부된 입찰서를 위 입찰장소의 주소로 등기우편(방문접수 불가)으로 제출하고, 우편물을 개찰일 전 개봉 방지하기 위하여 반드시 봉투에 '(주)누리랜드 채권 ( ) 회차 입찰서 재중(**전화번호** 010- 기재)' 이라 표시하여야 함.

라. 회차별, 입찰서제출마감일, 최저입찰가 및 입찰보증금

회차	입찰서제출 기한	최저입찰가액(원)	입찰보증금(원)
1	2026. 11. 06. 14:00	40,000,000	4,000,000
2	2026. 11. 13. 14:00	20,000,000	2,000,000
3	2026. 11. 20. 14:00	10,000,000	1,000,000
4	2026. 11. 27. 14:00	5,000,000	500,000

3. 입찰의 성립

가. 위 입찰일시 14:00까지(도착기준) 입찰장소로 입찰서를 제출하고, **입찰보증금을 지정계좌(계좌번호 : 신한은행 100-038-986743, 계좌명 : 파산자 (주)누리랜드 파산관재인 양경식)로 입금**하여야 하며 입찰보증금이 입금되지 아니한 입찰서는 무효처리합니다.

나. 1인 이상의 유효한 입찰로 성립하고, 최종 회차 입찰기일에서 유찰되는 경우 수의계약방식으로 전환될 수 있습니다. 단, 수원회생법원의 허가를 조건으로 합니다.

4. 낙찰자 결정 및 입찰보증금의 반환

가. 각 회차별 최저입찰가액 이상 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정합니다.

나. 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 최고가 응찰자만을 대상으로 재입찰 후 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정합니다.

다. 낙찰되지 않은 응찰자의 입찰보증금 반환은 법원의 허가를 득하여 별도의 이자 없이 반환합니다.

라. 개찰 당일에 응찰자는 개찰 절차에 참관할 수 있으며, 참관시 응찰자임을 입증하는 서류를 제출하여야 합니다.

- 법인 응찰자의 경우 : 법인등기부등본, 법인인감증명서, 대리참여 경우 법인의 위임장, 대리인의 신분증.
- 개인 응찰자의 경우 : 개인신분증, 대리인인 경우 응찰자의 위임장, 응찰자 개인의 인감증명서, 대리인의 신분증.

마. 개찰일시는 입찰마감일 14:10 입니다.

5. 계약체결 및 대금납부

가. 낙찰자가 결정되면 파산관재인은 낙찰자에 한하여 즉시 개별통지 및 매매계약체결을 안내하며, 낙찰자는 낙찰 결과를 통지받은 후 지정된 기한 내 즉시 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 하며, 정당한 사유 없이 위 기한 내 응하지 아니할 경우 낙찰을 무효로 하고, 차순위 최고금액자를 낙찰자로 선정하며, 1순위 낙찰자의 입찰보증금은 파산재단이 몰취합니다.

나. 계약체결 시 입찰보증금은 계약금으로 전환하고, 매매잔금은 파산관재인이 수원회생법원으로부터 매각허가를 득한 후 통보하면 통보 받은 날로 부터 15일 이내에 위 파산재단계좌로 납부하여야 합니다.

다. 위 낙찰에 따른 매매계약은 수원회생법원의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 하고, 허가를 득하지 못 할 경우 입찰보증금(계약금)은 별도의 이자 없이 위 법원의 허가를 득하여 반환합니다.

6. 입찰서류

가. 개인 : 입찰서, 입찰자의 주민등록초본 및 인감증명서

나. 법인 : 입찰서, 입찰자의 법인등기부등본 및 법인인감증명서

7. 기타 유의사항

가. 입찰에 응하여 파산재단 소유의 자산매각 대상물을 낙찰 받는 자는 낙찰 당시의 현상대로 인수하는 것으로서 파산관재인에 대하여 위 매각대상물에 관한 하자를 주장할 수 없고, **그 매각대상이 채권인 경우에는 해당 회차 낙찰로 인하여 매매계약의 효력이 발생하는 날까지 변제되거나 추심된 금원은 파산재단에 속하여 매매대상물에서 제외되는 점을 확인하고 입찰하여야 한다.** 다만 파산관재인이 고의적으로 해당 채권의 채무자로부터 변제받거나 추심받은 사실을 은닉한 경우에는 매매목적물의 하자에 관한 민법의 규정을 준용하기로 한다.

나. 낙찰자는 낙찰에 따른 매매계약이 체결된 이후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없습니다.

다. 입찰참가자는 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 신청 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에 있습니다.

라. 매각대상물의 권리 이전을 위한 명의변경 등의 절차(채권양도 통지)는 낙찰자가 직접 수행하여야 하며 이와 관련한 어떠한 비용 및 위험도 파산재단은 부담하지 아니합니다.

마. 본 매각은 당 파산재단의 사정에 의하여 변경될 수 있으며(매각공고 취소, 중단 포함), 변경사항은 별도의 공고를 하지 아니합니다.

바. 위 절차는 법원이 아닌 파산관재인의 주관 아래 실시되는 것입니다.

* 기타 사항은 당 파산재단(전화 031-388-7155/ 팩스 031-388-7159)으로 문의하시기 바랍니다. 끝.

별지 1.

(　회차) 입 찰 서

건　　명 : (주)누리랜드 채권 매각 건

구분	자산 명칭	입찰금액	입찰보증금
물건 1	채권		

귀 재단이 제시한 입찰에 관한 제반사항에 동의하며 위의 금액으로 매수하고자 입찰서를 제출합니다.

구　　분	입　찰　자
1. 법인명 또는 성명	(인)
2. 사업자(주민)등록번호	
3. 주　소	
4. 전화번호(팩스번호)	
5. 입찰보증금반환계좌	은 행 명 : 계좌번호 : 예금자명 :

*첨부 : 1. 인감증명서(법인일 경우 법인인감증명서)
　　2. 주민등록초본(법인일 경우 법인등기부등본)

2026년　　월　　일

파산채무자 (주)누리랜드 파산관재인 변호사 양경식 귀하

우) 14054 안양시 동안구 시민대로 295, 204호(관양동, 평촌월드빌)

:
:2026.08.21 18:10
:2026.08.05.14:30

대한민국법원 QR코드

수 원 지 방 법 원

판 결

사 건 2025가단520948 부당이득금

원 고 주식회사 누리랜드

오산시 경기대로636번길 126-33(외삼미동)

대표이사 권상민

송달장소 인천 남동구 구월로372번길 8, 1층(만수동)

(송달영수인 장보원)

피 고

2. 임수용

최후주소 인천 계양구 까치말로6번길 40, 1동 203호(작전동)

변 론 종 결 2026. 5. 27.

판 결 선 고 2026. 7. 8.

주 문

1. 피고 임수용은 원고에게 377,200,000원 및 그중 139,200,000원에 대하여는 2024. 5. 16.부터, 40,000,000원에 대하여는 2025. 2. 11.부터, 198,000,000원에 대하여는

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.

2026. 4. 22.부터 각 2026. 7. 8.까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 피고 이양자에 대한 청구 및 피고 임수용에 대한 나머지 청구를 모두 기각한다.

3. 소송비용 중 원고와 피고 이양자 사이에 생긴 부분은 원고가 부담하고, 원고와 피고 임수용 사이에 생긴 부분은 피고 임수용이 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지

피고들은 공동하여(소장에는 '연대하여'라고 기재하였으나 위와 같이 선해한다) 원고에게, 179,200,000원 및 그중 139,200,000원에 대하여는 2024. 5. 16.부터, 40,000,000원에 대하여는 2025. 2. 11.부터 각 소장 송달일까지는 연 6%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을, 198,000,000원 및 이에 대하여 소장 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 피고 임수용은 2024. 5. 1. 어머니인 피고 이양자 명의를 이용하여 '더채움'이라는 상호로 사업자등록을 마쳤다.

나. 원고와 피고 임수용은 2024. 5. 15. 원고가 피고 이양자에게 오산시 외삼미동 328-5 지상 건물에 영상시스템을 구축하는 공사를 기간 2024. 5. 20.부터 2024. 7. 20.까지, 대금 348,000,000원(부가가치세 별도)으로 정하여 도급한다는 취지의 계약서(이

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.

하 '이 사건 제1 계약서'라 한다)를 작성하였다. 위 계약서에는 수급인의 '시공책임자'로 피고 임수용이 기재되어 있고, 피고 이양자의 이름 옆에는 피고 임수용의 인장이 날인되어 있다.

다. 원고는 2024. 5. 16. 피고 이양자 명의 계좌로 계약금 139,200,000원을 이체하였다.

라. 원고는 2024. 12. 6. 피고들에게, 피고들이 이 사건 제1 계약서에 따른 의무 이행을 하지 않음을 이유로 위 계약을 해제하고 손해배상을 청구하겠다는 취지의 각 내용증명우편을 발송하였다.

마. 피고 임수용은 2025. 2. 4. 원고에게 2025. 2. 28.까지 '성실하게 공사를 이행하겠다.'라는 취지의 이행각서(이하 '이 사건 이행각서'라 한다)를 작성하여 주었다.

바. 원고와 피고 임수용은 같은 날 원고가 피고 이양자에게 위 공사를 기간 2024. 5. 13.부터 2025. 2. 28.까지, 대금 210,000,000원(부가가치세 별도)로 정하여 도급한다는 취지의 계약서(이하 '이 사건 제2 계약서'라 하고, 이 사건 제1 계약서와 합하여 '이 사건 각 계약서'라 하고, 그에 따른 계약을 '이 사건 계약'이라 한다)를 작성하였다. 위 계약서에도 수급인의 '시공책임자'로 피고 임수용이 기재되어 있고, 피고 이양자의 이름 옆에는 피고 임수용의 인장이 날인되어 있다.

사. 원고는 중도금 명목으로 피고 이양자 명의 계좌로, 2025. 2. 6. 20,000,000원, 2025. 2. 11. 20,000,000원 등 합계 40,000,000원을 이체하였다.

아. 원고는 2025. 5. 15. 피고 임수용에게, 피고들이 이 사건 제2 계약에 따른 의무 이행을 하지 않음을 이유로 3일 안에 대응하지 않으면 위 계약을 해제하고 손해배상을 청구하겠다는 취지의 내용증명우편을 발송하였다.

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제3, 4호증(가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 피고 이양자에 대한 청구에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

1) 피고 이양자는 이 사건 계약의 당사자로서 피고 임수용에게 대리권을 수여하였으므로 계약에 따른 채무를 이행할 책임이 있음에도, 그 의무 이행을 지체하였다. 따라서 원고는 이 사건 계약을 해제(원고는 '해지'라고 하나 해제로 선해한다)하고, 피고 이양자에 대하여 그 원상회복으로 계약금 139,200,000원과 중도금 40,000,000원, 손해배상으로서 공사 지연 기간 동안 발생한 차임 상당인 198,000,000원(= 월 22,000,000원 × 9개월) 및 위 각 돈에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

2) 피고 이양자가 피고 임수용에게 대리권을 수여한 바 없다 하더라도, 표현대리 책임을 부담한다.

3) 피고 이양자는 상법 제24조가 정한 명의대여자 책임을 부담한다.

4) 피고 이양자는 피고 임수용의 사용자로서 피고 임수용의 불법행위에 대해 민법 제756조가 정한 사용자책임을 진다.

나. 이 사건 계약의 당사자

행위자와 상대방의 의사가 일치하는 경우에는 그 일치한 의사대로 행위자 또는 명의인을 계약 당사자로 확정하여야 하고, 행위자와 상대방의 의사가 일치하지 않는 경우에는 그 계약의 성질·내용·목적·체결 경위 등 그 계약 체결 전후의 구체적인 제반 사정을 토대로 상대방이 합리적인 사람이라면 행위자와 명의인 중 누구를 계약 당사자로 이해할 것인지를 기준으로 계약 당사자를 결정하여야 한다(대법원 2001. 5. 29. 선고

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.
2026-0054754158-44680

2000다3897 판결 등 참조).

살피건대, 앞서 든 각 증거 및 을 제7호증의 기재에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 원고는 이 사건 계약의 체결 경위에 관하여 '영상시스템 구축을 위하여 시공업체를 물색하던 중 원고의 직원 이환열과 10년 이상 알고 지낸 피고 임수용이 원고를 방문하여 공사능력을 강조하면서 즉시 착공이 가능하다고 자신 있게 설명하여 계약을 체결하였다.'라고 진술하였는데, 위 이환열은 이 사건 제1 계약서 작성 당시에는 원고의 대표이사였는바, 위 계약 체결은 주로 위 이환열과 피고 임수용과의 관계, 피고 임수용의 공사수행 능력을 고려한 것으로 보이는 점, ② 이 사건 계약은 영상시스템 구축을 위한 공사와 설비 설치를 목적으로 하는 것인데, 피고 이양자는 전남 고흥군에서 '맛나부러'라는 상호로 음식점을 운영하는 사람으로서 위와 같은 공사나 설치를 수행할 능력을 가지고 있지 않다고 보이고, 피고 임수용이 이 사건 계약에 이용한 '더채움'에 관한 사업자등록도 위 음식점 주소로 되어 있음에도, 원고는 이 사건 계약 체결에서 피고 이양자를 대면하는 등 연락한 바 없는 점, ③ 이 사건 각 계약서에 피고 임수용이 '시공책임자'라고 기재되어 있고, 피고 이양자가 아닌 피고 임수용의 인장만 날인되어 있는 점, ④ 피고 임수용이 이 사건 계약 이후 다른 지역 체류, 해외 출국 등을 이유로 원고와의 만남을 회피하였음에도, 원고는 피고 임수용에게만 카카오톡 등으로 연락한 점, ⑤ 원고는 이 사건 계약이 이행이 되지 않은 상태였고, 피고 임수용이 연락도 회피하는 상태였음에도, 이 사건 이행각서를 피고 이양자가 아닌 피고 임수용으로부터 징구한 점 등을 종합하면, 이 사건 계약의 당사자는 피고 이양자가 아닌 피고 임수용으로 봄이 타당하다. 따라서 이와 다른 전제에선 원고의 피고 이양자에 대한 청구는 더 살필 필요 없이 이유 없다.

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.

다. 유권대리, 표현대리, 명의대여자 책임 유무(가정적 판단)

1) 설령 그렇지 않더라도, 피고 이양자는 '피고 임수용이 사업자등록을 추가로 하면 절세효과가 있다고 하여 더채움의 상호로 사업자등록을 하였을 뿐, 피고 임수용에게 대리권을 수여한 바 없다'고 주장하는데, 앞서 든 사정에 피고 이양자가 피고 임수용에게 인장을 교부하지는 않은 것으로 보이는 점 등을 더하여 보면, 변론에 현출된 증거들만으로는 피고 이양자가 피고 임수용에게 이 사건 계약 체결에 관한 대리권을 수여하였다고 보기는 어렵다.

2) 다만, 피고 이양자의 위와 같은 행위는 민법 제125조의 표현대리에 해당할 여지가 있기는 하나, 민법 제125조의 표현대리에 해당하여 본인에게 대리행위의 직접의 효과가 귀속하기 위하여는 대리행위의 상대방이 대리인으로 행위한 사람에게 실제로는 대리권이 없다는 점에 대하여 선의일 뿐만 아니라 무과실이어야 함은 같은 조 단서에서 명백하다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2008다56392 판결, 대법원 2014. 4. 30. 선고 2011다72233, 72240 판결 등 참조). 그런데 앞서 본 사정들에 비추어 보면, 원고로서는 이 사건 계약에 있어서 응당 피고 임수용의 대리권에 대하여 의심을 가지고 직접 피고 이양자에게 피고 임수용의 대리권의 존재 여부를 확인하는 등으로 적절한 조사를 하여 보았어야 할 것임에도 이에 나아가지 아니하고 막연히 이 사건 계약을 체결하였다 할 것이므로, 원고는 대리인을 상대로 이 사건 매매계약을 체결함에 있어 마땅히 하여야 할 주의를 다하지 못한 과실이 있다고 할 것이다.

3) 상법 제24조에서 규정한 명의대여자의 책임은 명의자를 사업주로 오인하여 거래한 제3자를 보호하기 위한 것이므로 거래 상대방이 명의대여사실을 알았거나 모른 데 대하여 중대한 과실이 있는 때에는 책임을 지지 않는다(대법원 2023. 12. 28. 2023

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.

다267751 판결 등 참조). 그런데 피고 이양자의 명의대여 사실이 인정된다 하더라도, 앞서 본 바와 같이 원고는 피고 이양자의 명의대여 사실을 알았다고 보이고, 설령 그렇지 않더라도 모른 데 중대한 과실이 있었다고 봄이 타당하다.

4) 따라서 원고의 피고 이양자에 대한 유권대리, 표현대리, 명의대여자 주장은 모두 이유 없다.

라. 사용자책임 유무

1) 관련 법리

타인에게 어떤 사업에 관하여 자기의 명의를 사용할 것을 허용한 경우에 그 사업이 내부관계에 있어서는 타인의 사업이고 명의자의 고용인이 아니라 하더라도 외부에 대한 관계에 있어서는 그 사업이 명의자의 사업이고 또 그 타인은 명의자의 종업원임을 표명한 것과 다름이 없으므로, 명의사용을 허용 받은 사람이 업무수행을 함에 있어 고의 또는 과실로 다른 사람에게 손해를 끼쳤다면 명의사용을 허용한 사람은 민법 제756조에 의하여 그 손해를 배상할 책임이 있다고 할 것이고, 명의대여관계의 경우 민법 제756조가 규정하고 있는 사용자책임의 요건으로서의 사용관계가 있느냐 여부는 실제적으로 지휘·감독을 하였느냐의 여부에 관계없이 객관적·규범적으로 보아 사용자가 그 불법행위자를 지휘·감독해야 할 지위에 있었느냐의 여부를 기준으로 결정하여야 할 것이다. 사용자책임이 면책되는 피해자의 중대한 과실이라 함은 거래의 상대방이 조금만 주의를 기울였더라면 피용자의 행위가 그 직무권한 내에서 적법하게 행하여진 것이 아니라는 사정을 알 수 있었음에도 만연히 이를 직무권한 내의 행위라고 믿음으로써 일반인에게 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로 거의 고의에 가까운 정도의 주의를 결여하고, 공평의 관점에서 상대방을 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.
2026-0054754158-44680

상당하다고 인정되는 상태를 말한다(대법원 2005. 2. 25. 선고 2003다36133 등 참조).

2) 이 사건의 경우

앞서 본 바와 같이, 피고 임수용은 피고 이양자의 사업자등록을 이용하고 위 피고의 시공책임자임을 내세워 이 사건 계약을 체결하였으므로, 피고 이양자의 명의대여 사실이 인정된다면 그 내부관계에 있어 피고 임수용의 사업이고 피고 이양자의 고용인이 아니더라도 외부에 대한 관계에서는 그 사업이 피고 이양자의 사업이고, 또 피고 임수용은 피고 이양자의 종업원임을 표명한 것과 다름이 없으므로 일응 피고 임수용의 불법행위에 대해 피고 이양자가 민법 제756조의 사용자책임을 부담할 여지가 있다.

그러나 앞서 본 사정들에 비추어 보면, 원고는 피고 임수용이 피고 이양자의 지휘·감독 아래 있지 않은 사실을 알았거나 중대한 과실로 알지 못했다고 봄이 타당하다. 따라서 원고의 피고 이양자에 대한 이 부분 청구도 이유 없다.

마. 소결론

원고의 피고 이양자에 대한 청구는 이유 없다.

3. 피고 임수용에 대한 청구에 관한 판단

가. 청구의 표시

피고 임수용은 즉시 공사에 착수할 수 있고 원고를 기망하여 이 사건 계약을 체결하여 원고로부터 계약금 139,200,000원과 중도금 40,000,000원을 지급받았고, 원고로 하여금 공사 지연으로 인한 차임 상당 198,000,000원(= 22,000,000원 × 9개월)의 손해를 입게 하였으므로, 불법행위로 인한 손해배상으로서 피고 이양자와 공동하여 위 각 돈 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 인정 근거

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.
2026-0054754158-44680

공시송달에 의한 판결(민사소송법 제208조 제3항 제3호)

다. 일부 기각 부분

원고는 상법이 정한 연 6%의 비율로 계산한 지연손해금을 구하나, 상법 제54조의 상사법정이율(연 6%)은 상행위로 인한 채무나 이와 동일성을 가진 채무에 관하여 적용되는 것이므로, 상행위가 아닌 불법행위로 인한 손해배상채무에는 적용되지 않으므로(대법원 2021. 12. 30. 선고 2021다264659 판결 등 참조), 위 피고에 대하여 위 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당한 이 판결 선고일인 2026. 7. 8.까지는 민법이 정한 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금의 지급을 명한다.

4. 결론

그렇다면 원고의 피고 임수용에 대한 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 피고 임수용에 대한 나머지 청구 및 피고 이양자에 대한 청구는 각 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 김승주 전자서명완료

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.

정본입니다.

2026. 7. 9.

열람용

수원지방법원

법원주사 김선숙

판결에 불복이 있을 때에는 이 정본을 송달받은 날(발송송달의 경우에는 발송한 날)부터 2주 이내에 상소장을 민사소송법 등 관계 법령에 따라 원심법원인 이 법원에 제출하여야 합니다(민사소송법 제71조의 보조참가인의 경우에는 피참가인을 기준으로 상소기간을 계산함에 유의).

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.